

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Tribunal de Primera Instancia
Sala Superior de Carolina

ELI S.E.
Demandante

Vs.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS Y OTROS
Demandada

Civil Núm.: CA2025CV0483

Sala: 404 (Visto en Sala 203)

Sobre: INJUNCTION
(ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

MINUTA

(Vista mediante Videoconferencia)

A la Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos comparece la parte demandante representada por el Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés y el Lcdo. Félix José Rivera Birriel. En representación de la parte demandada comparece el Lcdo. Peter W. Miller y el Lcdo. Javier A. Vega Villalba.

El licenciado Vega Villalba informa que en el día de ayer pudo establecer comunicación, por correo electrónico, con el perito de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico, el cual le notificó que radicó cinco (5) preconsultas legales en la OGPE sobre las alegaciones de la demanda y las controversias a los efectos de que si las obras que realizó dicha corporación necesitan permisos. No obstante, solamente tiene los números de las preconsultas. No tiene la documentación porque el perito no se la envió.

El Tribunal hace constar que se había enfatizado que esa información se iba a compartir con la parte demandante.

El licenciado Martínez Avilés expresa su preocupación, ya que, desconoce cuándo fue presentada y que no ha sido partícipe de las mismas. Interesa exponer su posición en cuanto a las preconsultas para que esté completa, con el beneficio de ambas partes.

El Tribunal manifiesta que los abogados de la parte demandada deberán enviar al licenciado Martínez Avilés copia de los documentos que el perito sometió en la OGPE, para que la parte demandante pueda expresarse.

CA2025CV00483
Página - 2 -
4 de abril de 2025

El licenciado Miller espera tener un reporte final para entregársela la próxima semana, ya que, el perito está de vacaciones y regresa el 14.

Hace constar el Tribunal que, si el licenciado Martínez Avilés no puede enviar por correo electrónico la documentación presentada en OGPE, se deberá comunicar con el licenciado Martínez Avilés. De ser ese el caso, se presentará el correspondiente proyecto de orden.

El licenciado Martínez Avilés señala que presentará un proyecto de orden a los fines de que OGPE debe tomar los comentarios de la parte demandante en las preconsultas.

En cuanto a la preconsulta, el licenciado Vega Villalba expresa que la misma es a los efectos de que la OGPE requiere o no, los permisos.

El Tribunal interesa conocer si ha progresado la posibilidad de hacer una redacción en cuanto al relevo de responsabilidad.

Por su parte, el licenciado Miller señala que nunca le fue contestada la oferta cursada.

Ante lo expresado por el licenciado Miller, el Tribunal manifiesta que el licenciado Martínez Avilés deberá exponer, por escrito, su posición en derecho del por qué entiende que ese relevo de responsabilidad no le releva de la misma.

El licenciado Martínez Avilés expresa que su perito, el ingeniero Almeida está disponible para una reunión entre peritos.

Manifiesta el Tribunal que se deberá coordinar una reunión entre peritos, una vez regrese de vacaciones el perito de la parte demandada.

El licenciado Miller prefiere que los peritos se reúnan de una manera más formal.

Hace constar el Tribunal que, si el interés es resolver la controversia, sería recomendable que los peritos se reúnan y traten de llegar a un compromiso.

CA2025CV00483

Página - 3 -

4 de abril de 2025

Luego de discutidos los pormenores del caso, el Tribunal establece lo siguiente:

- Una vez la OGPE se pronuncie, se llevará a cabo una Vista Argumentativa con ambos peritos.
- Se le conceden 15 días al licenciado Martínez Avilés para que someta por escrito su posición en cuanto al relevo de responsabilidad.
- **Queda señalada Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos para el 25 de abril de 2025, a la 1:00 p.m.**
- El Tribunal deja sin efecto el señalamiento del 15 de abril de 2025.

Nota de Secretaría: En despacho, el Tribunal hizo constar que en la vista del 21 de marzo de 2025 ***se dejaron sin efecto los señalamientos del 31 de marzo de 2025 y 1 de abril de 2025.***

Juez : Hon. Itzel Aguilar Pérez

Alguacil :

OPFTR :

Transcrita : 7 de abril de 2025

Certifico : **Lcda. Kanelly Zayas Robles**
Secretaría Regional

Por : *f/Jannette Ramírez Bernard*
Secretaría Servicios a Sala

Fecha : 4 de abril de 2025